

통 보

1. 제 목 : 업무상 개인정보 구두 누설 행위 방지 대책 필요
2. 소관부점 : 정보시스템실(정보보안부), 가계지원처, 조세채권
관리처, 국유재산지원처
3. 내 용 :

가. 업무개요

정보시스템실 내 정보보안부는 「업무분장세칙」 제13조제3항제2호에 따라 정보보호업무를 총괄하여 수행하면서

[표 4]와 같이 정보보안부장은 「개인정보 및 신용정보 보호세칙」(이하 “보호세칙”이라 한다)제7조제1항, 제2항제4호 및 제5호에 따라 「개인정보 보호법」 1)에서 따른 ①‘개인정보 보호책임자’로써 개인(신용)정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축 및 개인(신용)정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행 업무 등을 수행하고 있다.

가계지원처는 「업무분장세칙」 제15조제6호에 따라 가계지원업무 교육 계획 수립·관리 업무를, 조세채권관리처는 같은 세칙 제19조에 따라 압류재산 매각대행업무·위탁징수업무 등에 대한 기획·총괄 업무를, 국유재산지원처는 같은 세칙 제25조제1항제6호에 따라 국유재산 업무 관련 직무교육 업무를 수행하고 있고

1) 제31조(개인정보 보호책임자의 지정) ① 개인정보처리자는 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다.

보호세칙 제10조제1항 및 제3항제7호에 따라 각 부점장은 발령과 동시에 ②분임 개인정보 보호담당관으로 임명되어 부점의 개인(신용)정보 처리에 대한 절차, 기준 및 계획 마련 등 소관 업무 분야 내 개인(신용) 정보 처리 및 보호에 관한 업무 등을 수행하여 자신의 소관 업무 분야에서 개인(신용)정보를 안전하게 취급하도록 관리·감독할 책임이 있으며

같은 세칙 제11조제2항에 따르면 임직원 등은 ③개인정보취급자로서 개인(신용)정보를 취급함에 있어 보호세칙 및 관련 법률을 준수하도록 되어 있다.

[표 4] 개인정보 보호 관련 담당 및 임무

개인정보 보호 관련 직위	담당	주요 임무
① 개인정보 보호책임자	정보보안부장	정보보호 교육 계획의 수립 및 시행 등
② 분임 개인정보 보호담당관	각 부점장	소관 업무의 개인정보 처리 보호, 관리 및 감독
③ 개인정보취급자	임직원, 파견·시간제 근로자 등	개인정보 보호책임자 및 개인정보 보호담당관의 지휘·감독을 받아 개인(신용)정보를 처리

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「개인정보 보호법」 제59조제2호2)에 따르면 개인정보를 처리하거나 처리하였던 자는 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위를 하여서는 아니하도록 되어 있으며

2) 공사 내규인 보호세칙 제82조제2호, 「임직원행동강령」 제13조에도 같은 내용을 규정하고 있음

같은 법 제71조제5호에 따르면 제59조제2호를 위반하여 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공한 자 및 그 사정을 알면서도 영리 또는 부정한 목적으로 개인정보를 제공받은 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다.

한편 양벌규정인 같은 법 제74조제2항에 따르면 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제71조부터 제73조까지의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형을 과하도록 되어 있는데, 다만 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리 하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하도록 되어 있다.

따라서 「개인정보 보호법」에서는 원칙적으로 영리 추구 유무 및 고의나 단순한 실수를 막론하고 업무상 알게 된 개인정보를 누설할 경우 위반행위로 규정하므로 개인정보를 취급하는 직원은 정보주체³⁾가 아닌 다른 사람과 전화 및 대면상담 등을 할 때에는 각별한 주의가 필요하며

공사⁴⁾ 또한 고객의 개인정보를 보호하고 벌칙으로 인해 직원의 피해 및 공사의 위상이 실추되지 않도록 개인정보 누설 위험에 대한

3) 「개인정보 보호법」 제2조제3호 “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.

4) 「개인정보 보호법」 제2조제5호 “개인정보처리자”란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운영하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.

지속적이고 실효성 있는 방지 대책을 마련하는 등 최대한의 주의와 감독을 실시하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 개인정보 구두 누설행위 방지를 위한 교육 강화 및 대응 훈련 등 대책 필요(全 부점 대상_개인정보 보호책임자)

그런데 최근 1년간(2022. 1. 1.~12. 31.) 정보보안부에서 수행한 개인정보 보호 추진 업무 및 공사 교육과정의 강의 과목 현황을 점검한 결과

[표 5]와 같이 개인정보 보호를 위해 수행한 업무는 기술적·전자적 통제이며 전체 임직원 대상으로 한 3개의 온라인 교육은 주로 기술적 통제나 파일·문서·저장매체 등의 유출 방지에 초점이 맞춰져 있었고 직원이 대면(내방 또는 출장)·비대면(전화) 업무 시 발생할 수 있는 개인정보 구두 누설 행위에 대한 주의 내용은 없는 것으로 확인되었고

[표 5] 개인정보보호 관련 주요 업무 추진 실적

순번	추진사항	순번	추진사항
----	------	----	------

“기재 생략”

[표 6]과 같이 공사가 실시하는 교육에서도 개인정보 보호 관련 강의가 일부 포함 되어 있으나 강의 내용에 대면(내방 또는 출장)·비대면(전화) 업무 시 개인정보 구두 누설 행위와 관련된 강의는 없는 것으로 확인되었는데 그 이유는 개인정보 구두 누설 행위는 기술적 통제가 불가능한 사안이며 가장 기본적인 사항으로 미처 다루지 않은 것으로 판단되었다.

[표 6] 공사 주요 교육 내역

순번	교육명	개인정보관련 강의	대상자	이수자 수	의무/선택	교육형태
----	-----	-----------	-----	-------	-------	------

“기재 생략”

하지만 대면(내방 또는 출장)·비대면(전화) 업무는 가장 많이 이루어지는 업무처리 형태로 개인정보 구두 누설에 대한 위험이 항상 내포되어 있고 이익 추구나 고의가 아닌 단순 실수라 하더라도 관련법 위반행위가 되므로 상시적 주의가 필요하다.

따라서 [표 6]과 같이 공사가 실시하는 주요 교육과정에 개인정보 구두 누설 행위 방지에 대한 강의를 신설하여 모든 교육과정에 추가하고 반복·강조하는 등 교육을 통해 개인정보 보호를 강화하는 방안을 검토할 필요가 있었다.

한편 공사는 대·내외 고객 응대 친절 마인드 확산을 위해 조사요원이 고객으로 가장하여 각 부점에 전화나 방문으로 고객응대태도를 점검하는 ‘고객응대 친절도 조사’⁵⁾를 실시하여 서비스 품질 향상 효과를 거둔 사례가 있었고

현재 정보보안부는 [표 7]과 같이 공공기관을 대상으로 유포되는 해킹메일 사례를 재현하여 훈련용 해킹메일을 무작위로 직원의 인터넷 메일 계정으로 발송하여 열람 및 신고 여부를 평가 하는 등 3가지 모의 대응 훈련을 실시하고 있는데

위 두 가지 사항을 참고하여 대면(내방 또는 출장)·비대면(전화) 업무에 대한 개인정보 구두 누설 방지 모니터링 또는 대응훈련을 실시하여 쏠 직원에게 개인정보 보호에 대한 경각심을 고취 시키는 등의 방안도 검토할 필요가 있었다.

[표 7] 정보 보호 관련 모의 대응 훈련 현황

명칭	대상	횟수	훈련 방식
----	----	----	-------

“기재 생략”

5) 상·하반기에 걸쳐 전 부점을 대상으로 연 2회 전화 모니터링 및 암행 방문을 실시하여 맞이 응대·마무리 태도 등에 대해 점검

(2) 고객 접점 업무에 특화된 개인정보 구두 누설 방지 대책 필요
(가계지원, 조세채권, 국유재산관리 업무 대상_개인정보 보호담당관)

[표 8]과 같이 연간(2022년 기준) 고객지원센터의 전체 문의 유형 중에서는 가계지원 업무가 XXX,XXX건(XX.X%)으로 가장 많았으며 국유재산관리 업무가 XXX,XXX건(XX.X%), 조세채권 업무가 XX,XXX건(X.X%)으로 이 3가지 업무가 공사 업무 중 고객과 접점이 가장 많은 업무로 확인되고 고객 유형도 대부분 개인으로 개인정보 구두 누설 위험에 가장 많이 노출되어 있는 것으로 보여진다.

[표 8] 고객지원센터 문의 유형별 현황(2022년 연간)

(단위: 건)

구분	합계	가계지원	조세채권	국유재산	온비드*	헬프데스크*
건수	“기재 생략”					
비율						

* 온비드는 이용 관련 일반 문의가 대부분이며 헬프데스크는 내부직원의 문의 채널이므로 개인정보 구두 누설 위험과 관계 없음

[표 9]와 같이 위 3가지 업무 담당직원은 공통 사항인 일반정보 외에 업무별 특성에 따라 추가로 생성된 다양한 개인정보를 다루며 업무를 수행하고 있다.

[표 9] 업무별 주요 개인정보 내역 주요 사례

업무	고객 유형	개인정보
공통 (일반 정보)	일반 문의	성명, 주민번호, 주소, 휴대폰 번호 등
가계지원	채무자, 보증인, 타 채권자 등	채무액, 채무조정, 연체내역, 법적조치, 시효관리, 신용정보, 소송, 민원 등
조세채권	채납자, 임차인, 배분요구권자, 매수신청인, 매수인 등	채납 내역, 배분요구내역, 임차인 정보, 송달 내역, 소송, 민원 등
국유재산 관리	대부신청자, 피대부자, 변상금 부과 대상자, 매수신청인 등	대부·변상금·매각대금 정보, 법적조치, 소송, 민원 등

이와 관련한 주요 위험 사례로는 가계지원 업무의 경우 채무자의 친인척이 채무를 상환하겠다고 하면서 채무액을 물어보는 사례, 조세채권 업무⁶⁾의 경우 공매재산명세서 비치 전에 매수신청인이 임차인 내역 등을 물어보는 사례, 국유재산관리 업무의 경우 피대부자의 친인척이 대부정보를 물어보는 사례 등이 있으며

정보주체 및 공사 업무에 도움이 된다고 여겨지는 경우 또는 정보주체와 긴밀한 관계가 있다면 문제가 없다고 판단하여 개인정보를 누설하는 사례 등이 있는 것으로 파악되었다.

한편, 최근 3년간(2020. 1. 1.~2022. 12. 31.) 통합VOC시스템⁷⁾(이하 “VOC” 라 한다) 민원 중 개인정보 구두 누설 관련 민원 실태를 점검한 결과

[표 10]과 같이 전체 VOC 민원 총 x,xxx건 중 국유재산관리 업무 민원이 x,xxx건(xx.xx%)으로 가장 많았으며 그 다음으로 가계지원 업무, 기타, 조세채권 업무 순이었으며 그 중 개인정보 구두 누설 행위와 관련된 민원사항은 단 x건만이 확인되었는데

[표 10] VOC민원 업무별 접수 현황(2020년~2022년)

(단위: 건)

구분	합계*	가계지원	조세채권	국유재산관리	기타**
건수	“기재 생략”				
(비율)					
개인정보 구두 누설 관련 민원 건수					

* 자료의 정합성을 위해 총 x,xxx건 중 x,xxx건 제외(취하, 접수일·처리내역 미기재, 칭찬 등)

** 경영일반(xxx건), 온비드(xxx건), 부동산·공공개발(xxx건), 기업(xx건)

6) 공매재산명세서에 제공되는 정보는 「국세징수법」 제77조 및 「지방세징수법」 제82조에 근거한 공개로 그 시기와 방법외에 정보공개에 대해 주의할 필요가 있음

7) 「민원처리요강」 제8조 ② 민원을 접수한 경우에는 그 접수 순서에 따라 별지 제1호서식 ‘통합VOC시스템 민원처리부’에 입력 관리한다. 다만, 각종 증명 신청 등의 민원은 생략할 수 있다.

대면(내방 또는 출장)·비대면(전화) 업무 시 개인정보 구두 누설 행위는 정보주체가 문제를 제기하지 않으면 드러나지 않는 구조이므로 개인정보 구두 누설에 대한 민원이 x건에 불과하다는 이유로 개인정보 구두 누설 행위가 미미하다고 단정할 수 없으며

설령 개인정보 구두 누설 행위가 극히 미미 하더라도 단 한번의 위반행위로 인한 국민의 개인정보 침해와 관련법에 따른 벌칙 등을 감안할 때 주의를 소홀히 해서는 안 된다.

따라서 고객 접점 업무량이 많은 가계지원, 조세채권, 국유재산관리 업무에 대하여 각 업무 특성을 반영한 개인정보 구두 누설 위험 사례 및 준수 사항 등을 담은 교육자료를 제작·배포하고 각 사업본부 주관으로 실시하는 직무전문교육에 관련 강의를 개설하는 등 개인정보 구두 누설 행위 방지 대책을 강구할 필요가 있었다.

[소관부점 의견] 정보보안부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 전사적 차원의 개인정보 구두 누설 방지 방안을 마련하겠다고 하였으며

가계지원처, 조세채권관리처, 국유재산지원처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 각 업무별로 특화된 별도의 교육을 실시하는 등 효과적인 개인정보 구두 누설 방지 방안을 마련하겠다고 하였다

4. 조치할 사항

정보보안부장은 국민의 소중한 개인정보가 침해되지 않도록 교육 신설 및 대응 훈련 등 개인정보 구두 누설 행위를 방지할 수 있는 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

가계지원처장, 조세채권관리처장, 국유재산지원처장은 개인정보를 안전하게 취급하도록 각 업무에 특화된 개인정보 구두 누설 방지에 관한 교육 자료를 제작·배포하고 직무전문교육에 관련 강의를 개설하는 등 개인정보 구두 누설 방지를 위한 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)